



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/696/2020
מס' בקשה: 5/962/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. **ישראל ישורון**
2. **שרה ישורון**

באמצעות ב"כ: עו"ד מוטי מרדכי דזנה
המסגר 42, תל אביב - יפו
טל': 03-7764977 פקס': 072-2316333

נגד

הנתבעים:

1. **עיריית מרגיט ציפר**
2. **טלילה ציפר**

באמצעות ב"כ: עו"ד לפידות הראל
הגיבורים 8, בנימינה
טל': 0543201483 פקס: 046289192

החלטה

1. בקשה מטעם הנתבעים להורות פסילת שאלות הבהרה שהפנו התובעים למומחה מטעם המפקחת על רישום המקרקעין.
2. בהחלטה מיום 7.3.2021 הורתי, בהסכמת הצדדים, מינוי מהנדס הבניין רונן שטרנברג, מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין (להלן - "המומחה") ליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו בדירת הנתבעים, וכן לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו. בתוך כך, הורתי כי הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה לאחר קבלת חוות דעת המומחה.
3. ביום 5.5.2021 הוגשה לתיק המפקחת על רישום מקרקעין חוות דעת המומחה מיום 14.4.2021.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/696/2020
מס' בקשה: 5/962/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. ביום 18.5.2021 הפנו התובעים למומחה מסמך "שאלות הבהרה".
5. הנתבעים עתרו בבקשה להורות פסילת שאלות ההבהרה משאינן שאלות אשר נועדו להבהיר חוות הדעת אלא שאלות שמטרתן לסתור ממצאי המומחה ומסקנותיו בחוות הדעת. התובעים השיבו לבקשה זו בהתאם להחלטתי מיום 25.5.2021.
6. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ועיינתי עיין היטב במסמך "שאלות ההבהרה", מצאתי כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.
7. בהתאם להוראות הדין וכפי שנשנה בהלכה הפסוקה "שאלות הבהרה", כשמן כן הן, נועדו להבהיר את האמור בחוות הדעת, ואילו החקירה הנגדית, מטרתה לסתור את המסקנות העולות מחוות הדעת. ולא הרי אלה כהרי זו. (רע"א 1017/01 אלבטרוניקס בע"מ נ' בר, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.5.2001); רע"א 2824/15 גאון נדל"ן בע"מ נ' כהן, פסקה 8 להחלטה, פורסם ב"נבו" (19.8.2015)). שאלות הבהרה נועדו להבהיר ולבאר את שאינו ברור בחוות הדעת, להסיר ספקות ולבאר דו משמעויות. אין מטרתן של שאלות הבהרה לערער על חוות הדעת, על מיומנות המומחה ומהימנותו (ישרון), לרבות באמצעות עימות המומחה עם מסמכים וטענות בעלי הדין. מקומם של אלה כמו גם שאלות שמטרתן לשכנע המומחה כי שגה במסקנותיו בחקירה נגדית.
8. בענייננו, מגוללים התובעים בחלקו הראשון של מסמך "שאלות הבהרה" (על פני 7 עמודים) מידע ונתונים אודות מזג האוויר במועדים שונים, לרבות טבלאות וגרפים בדבר כמות גשמים, טמפרטורה והתאדות, עובר לביקור המומחה בדירות הצדדים ובדיקתן. עוד כולל חלק זה של המסמך, תמונות והנחות (טענות) התובעים בדבר הגורם לנזקי הרטיבות בדירתם - ליקויי איטום בקיר חיצוני בבית המשותף ו'איטום שלילי' בדירת הנתבעים - השונות ממסקנות המומחה בחוות דעתו.
- חלקו השני של המסמך, האוחז 4 עמודים, כולל 20 שאלות למומחה.
9. עיון בשאלות שהופנו למומחה העלה כי במרביתן מבקשים התובעים לעמת המומחה עם ממצאי בדיקתו ומסקנותיו ולשכנעו כי שגה באלה. כך הן השאלות שמספרן 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ו-20. לפיכך, הנני להורות פסילתן של שאלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/696/2020
מס' בקשה: 5/962/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- אלה, וכן חלקו הראשון של מסמך "שאלות הבהרה" המבסס טענות התובעים בדבר הטעויות בחוות דעת המומחה, משמקומם של אלה בחקירה נגדית.
10. המומחה ישיב אך על שאלות שמספרן 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 ו-13, משמצאתי כי תכליתן להבהיר ולבאר חוות דעת המומחה, לרבות בעניינים הקשורים בהכנתה. זאת, בתוך 14 ימים מהיום.
11. בנסיבות העניין, הדיון הקבוע ליום 7.7.2021 - בטל.
12. התובעים יודיעו בתוך 21 ימים מהיום האם הם מבקשים לחקור המומחה על חוות הדעת. ככל שיבקשו לעשות כן, אורה מועד לחקירת המומחה. התובעים יישאו בשכר טרחת המומחה בגין התייצבותו לחקירה.
13. ימי הפגרה יבואו במניין הימים.
14. בהתאם להוראת תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, משבקשת הנתבעים התקבלה בחלקה, עת נדרשתי להורות פסילת חלקו הראשון של מסמך "שאלות הבהרה" וחלק הארי של השאלות שהפנו התובעים למומחה, הנני להורות חיוב התובעים לשלם לנתבעים הוצאות הבקשה בסך של 500 ש"ח.
15. התיק יובא לעיוני עם קבלת עמדת התובעים (לאחר קבלת חוות דעתו המשלימה של המומחה כמענה לשאלות הבהרה) או בחלוף המועד לעשות כן, לפי המוקדם. בהתאם, אורה המשך בירור התביעה.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים ולמומחה.
ניתנה היום, כ"א תמוז תשפ"א, 1 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו